

1. 업무 개요

기후대기본부 □□□□□□처 □□□□□□□부에서는 노후화로 인한 소음주행로(A)의 관리기준치 초과 우려 및 시험주행로 노면특성에 따른 타 시험소와의 측정 편차 발생 등 해결을 위해 아스콘 포장 및 표준주행로를 공사하여 관리기준치 만족 및 시험 결과 신뢰성을 향상하고자 「소음주행로 아스콘 포장 및 표준주행로 공사」를 발주하여 ○○○○○○○(주)와 계약체결(2022. 8. 4. ~ 2022. 11. 5.)하여 수행 중이었다.

<표1> 소음주행로 아스콘 포장 및 표준주행로 공사 계약현황

계약상대자	공동계약	계약기간	계약금액	비고
○○○○○○○○(주)(100%)	단독방식	'22. 8. 4. ~ '22. 11. 5.	183,050,050원	

2. 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조(계약의 방법)에 의하면, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지정하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있다고 되어 있다.

「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제12조(공사자재의 검사)에 의하면, 공사에 사용할 자재는 신품이어야 하며 품질·규격 등은 반드시 설계서와 일치되어야 한다고 되어 있다.

「건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리지침」 IV. 건설폐기물의 처리기준 1. 보관기준에 의하면, 배출자는 그의 사업장에서 발생하는 건설폐기물을 보관개시일로부터 90일을 초과하여 보관하지 아니하여야 하며, 보관 중인 건설폐기물이 흘날리거나 흘러내리지 아니하도록 덮개 등을 설치하여야 하며, 건설폐기물은 건설공사가 완료된 후 건설 현장에 보관하지 아니하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

기후대기본부 □□□□□□처 ■■■■■■■■■■부에서는 「소음주행로 아스콘 포장 및 표준주행로 공사」 발주계획 보고(2022. 4. 1)에서 제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정을 준수할 수 있도록 참가 자격을 "3년 이내 Pass By Noise 측정을 위한 인증 노면(ISO 10844:2014 법규 기반) 구축 공사 (인증획득 포함)를 수행한 자"로 반영하여 실적제한 경쟁 입찰로 추진하였다.

하지만, ○○○에서는 실적제한 경쟁 입찰은 국가계약법 제20조제1항제2호에 따라 특수한 기술 또는 공법이 요구되는 공사계약의 경우에만 적용하도록 하고 있어 해당사업에 대해 재검토를 요구하여 □□□□□□처 ■■■■■■■■■■부에서는 국가계약법 등 관련 규정에 정하는 특수기술 및 공법에 해당되지 않아 일반경쟁 입찰로 발주하였다.

일반경쟁 입찰로 발주하기 위해 아스콘(ISO기준 배합설계) 규격을 ▢▢청 전산시스템 내역서에 입력하려 했으나, ▢▢▢▢에 반영된 아스콘만 입력이 가능하여 발주계획 시 아스콘(ISO기준 배합설계) 견적 금액을 반영하고자 ▢▢▢▢ 아스콘(표층 WC-2) 품목으로 입력하면서 수량을 증가시켰다.

이와 같이 발주계획 변경에 대한 보고를 득해야 하나, 발주계획 장기 지연에 따른 공사의 시급성을 감안하여 발주계획에 대한 변경보고 없이 발주하여 <표2>와 같이 발주계획 산출내역서와 계약내역서가 상이한 결과를 초래하였다.

<표2> 발주계획(산출내역서) 및 계약내역서 비교

구분	발주계획(산출내역서)				계약내역서			
	규격	수량 (톤)	단가 (원/톤)	금액 (원)	규격	수량 (톤)	단가 (원/톤)	금액 (원)
아스콘	표층 10cm (ISO 기준 별도 배합 설계)	362	280,000	101,360,000	표층(WC-2, 가열, 3등급)	1,262	96,518	121,805,716

□□□□□□처 ■■■■■■■■■■부에서는 소음주행로 아스콘 포장을 위한 아스콘 자재 검사 시 사용할 자재는 신품이어야 하며 품질·규격 등은 반드시 설계서와 일치되어야 하나, 계약내역서에 있는 아스콘(표층 WC-2) 규격이

아닌 발주계획 산출내역서에 있는 아스콘(ISO기준 배합설계) 규격으로 승인 후 소음주행로 포장 공사를 시공하였다.

또한, 아스콘 포장 시공 수량은 135톤 이였으나, <표3>와 같이 발주계획 산출내역서에서는 362톤 이였고, 계약내역서에서는 1,262톤으로 상이하였음에도 감사일 현재까지 규격 및 수량 변경에 대한 설계변경을 수행하지 않았다.

<표3> 아스콘 시공 수량 및 계약내역서 등 수량 비교

구분	발주계획 (산출내역서)	계약내역서	실시공	비고
아스콘	362톤	1,262톤	135톤	

아스콘 포장 시 절삭과정에서 발생 된 폐아스콘(2022. 10. 15.)은 「건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리지침」에 따라 보관 중인 건설폐기물이 휘날리거나 흘러내리지 아니하도록 덮개 등을 설치하여야 하나, <그림1>와 같이 소음주행로 나대지에 덮개 등을 설치하지 않고 보관하고 있었다.

또한, 건설폐기물 배출자는 보관개시일 90을 초과하여 보관하지 아니하여야 하며, 건설공사가 완료(2022. 11. 5.)된 후 건설 현장에 보관할 수 없으나, 감사일 현재까지 건설폐기물 처리를 위한 발주계획이 없는 것으로 확인되었다.

<그림1> 건설폐기물(폐아스콘) 현장 보관 현황



4. 관련자 의견

관련부서에서는 해당 공사는 국제규격(ISO10844:2021)에서 요구하는 조건 이상 (MPD, 흡음율 등 특정 기준값 요구)을 만족해야 하는 포장 공사로 본공사에 사용될 특수 배합 아스콘 가격 책정 기준이 없는 상황(현재 국내 1개 업체만 특수 아스콘 배합 노하우 보유)으로 인해 수의계약 또는 실적제한 입찰을 요구하였으나 내·외부 사정상 취소되어 일반경쟁 입찰 발주가 불가피해짐에 따라, 〇〇 발주에서는 내역서 전산 입력 시 공시지가에 명시된 아스콘만 입력이 가능하여 계획 보고서의 견적 금액을 토대로 상대적 저가 아스콘으로 변경, 양을 증가시켜 내역을 변경 후 발주를 진행하였다는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 소음주행로 아스콘 포장 및 표준주행로 공사 관리업무를 소홀히 한 기후대기본부 〇〇〇〇〇〇〇〇처 〇〇〇〇〇〇〇〇부 〇급 〇〇〇에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. 【경고】

기후대기본부장(친환경모빌리티처장)은 포장 절삭과정에서 발생된 건설폐기물에 대한 보관 규정 준수 및 조속히 처리될 수 있도록 조치하여 주시고, 아울러 타이어 소음도 측정 검사에 차질이 발생하지 않도록 해당 표준주행로 공사가 정상적으로 준공될 수 있는 관리 방안을 마련하시기 바랍니다. 【통보】